粉笔直播课

理论讲练-刑法 4

（笔记）

主讲教师：陆川

授课时间：2026.01.19

粉笔事考·官方微信

理论讲练-刑法 4（笔记）

【答案汇总】

第五节侵犯财产罪 1-5：BC/2（1）C/2（2）ACD/A/D/CD；6-9：BBC×

第六节妨害社会管理秩序罪 1-5：C/D/AB/C/B；6：×

第七节贪污贿赂罪 1-5：A/D/B/ABD/×；6：√

第八节渎职罪 1-3：CA√

【注意】

1.上节课的课后题补充一个知识点，上节课有一道课后题，关于诬告陷害罪和诽谤罪。如果这个行为人的一个行为同时触犯了这两个罪名，此时要择一重罪定罪，如果这个人的行为是两个行为要数罪并罚，比如甲先向公安机关捏造乙有犯罪事实，意图使乙受到刑事追究，再去向媒体摧毁乙的名誉说乙犯了罪，此时甲实际上做了两件事，要数罪并罚。

2.如果甲的这一个行为同时触犯了这两个罪名要择一重罪，比如甲在公安局的门口说要举报张三犯了罪，现场人比较多，不仅公安机关的人听到了，过路的人、村头的人、小区的人都听到了，甲的一个行为同时触犯了这两个罪名，择一重罪定罪。

3.如果做题的时候有两个选项，第 1 个选项是择一重罪定罪，第 2 个选项是诬告陷害罪，要优中选优，诬告陷害罪比较重，实践当中基本上定的都是诬告陷害罪。如果考试的时候两个选项都有，择一重罪定罪，如果说只有诬告陷害罪就选择诬告陷害罪。

第五节　侵犯财产罪

一、抢劫罪（压制反抗，强行取财）

1.概念

抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。

“其他方法”指由行为人采取致使被害人不能反抗、不知反抗或不敢反抗的

方法。

【解析】抢劫罪：核心概念是压制反抗，强行取财，把对方压制住，让对方反抗不了，从而拿走了财物。

1.方法：以暴力、胁迫或者其他方法。

（1）暴力：如看到张三有钱，一刀捅过去把钱拿走，拿刀捅就是一种暴力。

（2）胁迫：如看到张三有钱，拿刀指着张三，问张三要钱还是要命。

（3）其他方法：行为人采取的一些方式，致使被害人不能反抗、不知反抗或不敢反抗的方法，就叫其他方法。如电视剧中，贼偷东西时在窗户上掏个小洞吹迷烟，或在酒里下蒙汗药，把人迷晕、蒙晕，把对方迷晕后去偷东西，这种行为定罪叫抢劫罪。也包括限制人身自由、关禁闭的方式，如甲把张三反锁在里屋，然后把他家的东西拿走，这种非法拘禁的方式或者限制人身自由的方式仍然算作其他方法，可以定抢劫罪。

2.考查喝酒取财的问题，主要有以下几种情况：

（1）甲看到张三有一块手表特别好，甲特别想要，于是为了财物和张三喝酒，将张三灌醉，趁张三被灌得不省人事时拿走手表：定抢劫罪，因为喝酒的方式属于通过其他方法让对方不知道、不能反抗。

（2）甲和张三正常喝酒，张三喝醉了，甲临时起意把张三的手表拿走了：定盗窃罪。

（3）甲和张三正常喝酒，都喝醉了，路人丙把张三的手表就拿走了：定盗窃罪。

（4）抢劫罪 VS 盗窃罪：看行为人是否带有取财的目的和对方去喝酒，如果带有取财的目的和对方喝酒，然后拿走财物，定抢劫罪；如果没有取财的目的，只是正常喝酒、临时起意拿走财物，则定盗窃罪。

2.转化犯

（1）携带凶器抢夺的，定抢劫罪而不定抢夺罪。

（2）犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，转化为抢劫罪。

（3）聚众“打砸抢”，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子，应以抢劫罪

定罪处罚。

【解析】转化犯：这个人应该按照 A 罪定罪，但是由于符合了一些法定情形，在定罪时就按照 B 罪来定罪。三种情况下不定原来的罪名，会转化为抢劫罪。

1. 携带凶器抢夺的，定抢劫罪而不定抢夺罪：

（1）抢夺罪，典型的如飞车党，骑着摩托车趁人不注意抢走包，飞车党拽包的行为就叫抢夺。

（2）抢夺和抢劫都有暴力，但是作用对象不同。如果暴力作用在物上，如飞车党暴力抢夺包，定抢夺罪；如果暴力作用在人身上，如一刀捅过去把对方的财物拿走了，定抢劫罪。

（3）飞车党为了抢夺财物，以防万一在包里藏了一把凶器，一旦飞车党被抓，此时按抢劫罪定罪。凶器只需要携带即可，不需要显示出来、亮出来，如果有人拿凶器显示出来或亮出来抢包，对方不敢反抗，显示出来、亮出来本身就有胁迫在，就不用转化为抢劫，直接定抢劫罪。

2. 犯盗窃、诈骗、抢夺罪（前提），为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证（目的）而当场使用暴力或者以暴力相威胁的（手段），转化为抢劫罪：如果一个人的行为同时满足前提、目的、手段，则按抢劫罪定罪。

（1）如甲去盗窃，主人看到了去抓甲，甲为了抗拒抓捕，当场使用暴力或者以暴力相威胁，此时定抢劫罪，不定盗窃罪。

（2）如甲盗窃时被发现，主人看到了去抓甲，甲为了抗拒抓捕，当场使用暴力把人捅成重伤，此时不能定故意伤害罪，即使是打死人也不定故意伤害罪，仍然定抢劫罪，因为罪刑法定，如果致人重伤量刑会比较重。

3. 聚众“打砸抢”，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子应以抢劫罪定罪处罚。小兵、小喽啰不能定抢劫罪，构成什么定什么，有故意毁坏财物的定故意毁坏财物，有故意伤害定故意伤害。

3. 加重情节

（1）入户抢劫的；

（2）在公共交通工具上抢劫的；

（3）抢劫银行或者其他金融机构的；

（4）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；

（5）抢劫致人重伤、死亡的；

（6）冒充军警人员抢劫的；

（7）持枪抢劫的；

（8）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

入户上车抢银行，多次巨额有伤亡

冒充军警持着枪，军用物资不能抢

【解析】加重情节：一般的抢劫罪定 3-10 年有期徒刑，如果有下面 8 种情形之一，属于加重情节，量刑为 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。

1. 入户抢劫的：是指长期生活的场所，且要求与外界相隔离。

（1）如居住的房屋、楼房、渔民生活的渔船、牧民生活的帐篷、农村封闭生活的院落等。注意宾馆不能算，因为一般情况下没有人长期在宾馆生活，只能算临时住所。

（2）临时搭建的工棚也不算，不是长期生活的场所。

（3）集体宿舍也不算，虽然可以长期生活，但是很多人生活在一起，没有隔离。如果是单人生活的长期宿舍则算。

（4）因为访友办事等原因，经过允许进入户内临时起意进行抢劫，此时只能算普通的抢劫，不算入户抢劫，入户抢劫和普通抢劫的区别在于量刑不同，普通抢劫 3-10 年，入户抢劫为 10 年以上。如甲去张三家做客，张三邀请甲进屋，甲发现张三家有很多好东西，于是临时起意，去厨房拿起菜刀进行抢劫，对张三说赶紧把钱交出来，此时只是普通的抢劫。

2. 在公共交通工具上抢劫的：如公交、地铁等，也包括学校用来接送师生的校车、单位用来接送职工的公车、从事旅客运输的大巴车（即便没有营业执照也算），但是小型出租车不算。可以记忆为人多的算、人少的不算。

3. 抢劫银行或者其他金融机构的：必须是经营资金，如甲从银行取完钱被抢，此时不能算作该情形，因为不是经营资金；如果抢劫运钞车里的钱则算，运钞车里的钱属于经营资金。

4. 多次抢劫或者抢劫数额巨大的：多次是指 3 次以上（包含 3 次），没有时间要求；抢劫数额巨大不需要纠结，各地标准不同，一般的抢劫没有数额要求，

加重情节要求数额巨大。

5. 抢劫致人重伤、死亡的：如果甲抢劫过程中采用暴力把别人弄死，此时定抢劫罪，只是量刑比较重，属于加重情节；如果抢劫结束后，为了以防万一又去灭口，此时抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚。如果在抢劫过程中采用暴力把别人弄死，相当于抢劫这件事还没完成，仍然在抢劫中，此时定抢劫罪；如果抢劫结束后又去灭口，相当于做了两件事，抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚。

6. 冒充军警人员抢劫的：冒充说明本人非军警人员，冒充属于加重情节（10年以上）；如果本人是军警人员去抢劫，属于从重情节（3～10年范围内选择一个相对较大的数）。

7. 持枪抢劫的：枪要求是真枪，假枪不行，是否算真枪按照国家标准来；枪要展示出来，不展示出来不算；枪里不要求有子弹。如果甲拿真枪展示出来，即便里面没有子弹，仍然算持枪抢劫，属于加重情节。

8. 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的：属于特殊物资，是军方、武警部队使用的物资，但是公安警察的不属于军用物资。

9. 口诀：入户（1）上车（2）抢银行（3），多次巨额（4）有伤亡（5），冒充军警（6）持着枪（7），军用/特殊物资（8）不能抢。

【注意】抢劫罪：

1.区分盗窃，喝酒取财要看是否带有取财目的和对方喝酒：带有取财的目的和对方喝酒从而拿走财物，定抢劫罪；没有取财的目的正常喝酒，临时起意拿走财物，定盗窃罪。

2.转化犯：

（1）携带凶器进行抢夺，定抢劫罪，不定抢夺罪。

（2）前提、目的、手段同时满足的定抢劫罪。

（3）盗窃抗拒抓捕，当场使用暴力或者以暴力相威胁的，定抢劫罪。

3.加重情节：

（1）入户抢劫的：访友办事允许进入，临时起意抢劫不算入户抢劫，只能算普通抢劫类型。

（2）在公共交通工具上抢劫的：小型出租车不算，人多的算，人少的不算。

（3）抢劫银行或者其他金融机构的。

（4）多次抢劫或者抢劫数额巨大的。

（5）抢劫致人重伤、死亡的：抢劫过程中使用暴力把人弄死定抢劫罪，属于加重情节；抢劫结束后又去灭口，抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚。

（6）冒充军警人员抢劫的。

（7）持枪抢劫的。

（8）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

（9）口诀：入户上车抢银行，多次巨额有伤亡；冒充军警持着枪，特殊物资不能抢。

二、盗窃罪

盗窃罪，是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

【解析】盗窃罪：偷东西，5 种情形之一就构成盗窃罪。

1.一般类型：窃取公私财物数额较大。根据司法解释的规定，数额较大指 1000-3000 元以上，各地根据自己的经济水平在这个区间内定一个数。

2.特殊类型：不要求数额，只要求情节。

（1）多次盗窃：2 年内 3 次以上，包含 3 次。如两年内盗窃了 3 次，即便每次只偷 10 元，仍然构成盗窃罪。

（2）入户盗窃："户"是生活场所和外界隔离。

（3）携带凶器盗窃：如果是单纯的携带凶器盗窃，定盗窃罪。如果携带凶器抢夺，定抢劫罪。如果携带凶器盗窃，主人回来看到了要抓小偷，小偷为了抗拒抓捕当场使用暴力或以暴力相威胁，定抢劫罪。

（4）扒窃：生活中常见的扒手，如在公交车上扒别人身上的钱包、手机等，我国只有盗窃罪，没有扒窃罪、没有扒手罪、没有偷盗罪。

3. 常考情形：

（1）调包：以假乱真、狸猫换太子。如甲去 2 元店买了 2 元钱的戒指，在珠宝行趁店员不注意与真的 2 万元的真戒指调包，此时就是调包，按盗窃罪定罪。

（2）调虎离山：如甲想要偷张三的字画，但是张三天天在家，于是甲和张三说你家孩子在楼下和别人打架，趁张三下楼时甲把张三家的字画偷走了，属于调虎离山，定盗窃罪。

4. 既遂标准：财物脱离主人控制，即失控说，一旦财物脱离了主人的控制，盗窃罪既遂。如甲在火车上偷了张三的箱子，为了防止被发现，于是把箱子扔到火车外，此时箱子脱离主人控制，盗窃罪既遂，如甲在商场趁柜员不注意，把小型的价值比较高的戒指放在兜里就要走，走到门口时柜台发现少了一个戒指，就把甲叫住了，甲一看事情败露，就把戒指扔到柜台上就跑了，此时仍然算既遂，这有专门的司法解释，特殊规定对于小型价值高的财物而言，如戒指，只要把财物夹在腋下、放入口袋、藏入怀中就算既遂，即便主人当场发现，仍然算作财物脱离主人控制。体积很大的财物（如冰箱、彩电、洗衣机）而言，一般只有将该财物搬出特定的场所才能认定为既遂。

（三）诈骗罪

本罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗犯罪有独特的行为过程：

行为人以非法占有为目的实施欺诈行为→对方产生或者继续维持错误认识

→对方基于错误认识处分财物→行为人取得财物→被害人遭受损失。

【解析】诈骗罪：

1.本罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。要是骗财，若是为了骗婚、骗色、骗奸不构成诈骗罪，比如甲骗乙说自己家里很有钱，若跟自己结婚钱都给你，属于骗婚的行为，不构成诈骗罪，诈骗罪只能是骗财物。

2.诈骗犯罪有独特的行为过程：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为→对方产生或者继续维持错误认识→对方基于错误认识处分财物→行为人取得财物→被害人遭受损失。

（1）行为人以非法占有为目的实施欺诈行为，被害人产生或者继续维持错误认识：需要被害人有理解能力，若骗取不具有理解能力的幼儿或精神病人，不构成诈骗罪，构成盗窃罪，比如甲用棒棒糖换走了小孩的金镯子，在小孩的认知中认为棒棒糖比较好，没有产生错误认知，相当于甲在偷东西，构成盗窃罪；机器没有认知能力，窃取机器仍然构成诈骗罪，比如高速公路有 ETC 收费，每次经过 ETC 的时候甲通过自制卡片的方式骗取高额的过路费，骗取不具有理解能力的机器，构成盗窃罪。

（2）对方基于错误认识有主动处分财物的过程，若没有这个过程构成盗窃罪：

①比如骗子给张三打电话说“你的孩子住院了需要 10 万元住院费，张三信以为真给骗子打了 10 万元”，是基于错误认识主动打了 10 万元，有处分财物的过程，骗子构成诈骗罪。

②若没有主动处分财物的过程，不构成诈骗罪，仍然构成盗窃罪。

a.比如甲是算命先生对张三说“你印堂发黑，我做好事不要钱，但是需要你回家准备红布里面包 2 万元，将钱拿过来施法”，于是张三准备了 2 万元拿过来施法，甲在施法过程中趁机将钱换成白纸，之后让张三回家不要打开挂在床头四十九天，张三没有将 2 万元给甲的过程，没有主动处分财物的过程，不构成诈骗罪，构成盗窃罪，属于调包的情形。

b.甲与张三在洗脚城门口，对张三说一定要感受一下洗浴中心，张三要进去，甲说自己在门口等张三，张三顺手把车钥匙扔在车上，甲趁张三去玩的时候将车

开到二手车行，将车卖掉，虽然张三被骗，但张三没有将车送给甲，没有主动处分财产的过程，属于调虎离山，构成盗窃罪。

c.甲在商场假装要打电话没电了，看到路人张三，找张三借手机打电话，张三把手机交给甲，甲趁着张三不注意，拿着电话跑了，张三被骗了，但是张三没有把电话送给甲，甲构成盗窃罪。

③调包被害人没有主动处分财物的过程，构成盗窃罪，如果被害人主动处分财物，构成诈骗罪，如火车站门口有人拿出手机说是最新版的苹果手机，价格便宜要不要买，卖的手机是真的手机，只有 1%的电量，当决定买的时候，卖家趁不注意就把真的手机换成假的，说手机没电了，回去充电就可以用了，是调包行为，但是被害人主动处分财物，给钱了，构成诈骗罪。

四、抢夺罪

本罪是指以非法占有为目的，直接夺取他人紧密占有的数额较大的公私财物，或者多次夺取他人紧密占有的公私财物的行为。

【解析】抢夺罪：指以非法占有为目的，直接夺取他人紧密占有的数额较大的公私财物，或者多次夺取他人紧密占有的公私财物的行为。

1.抢劫是压制反抗强行取财。

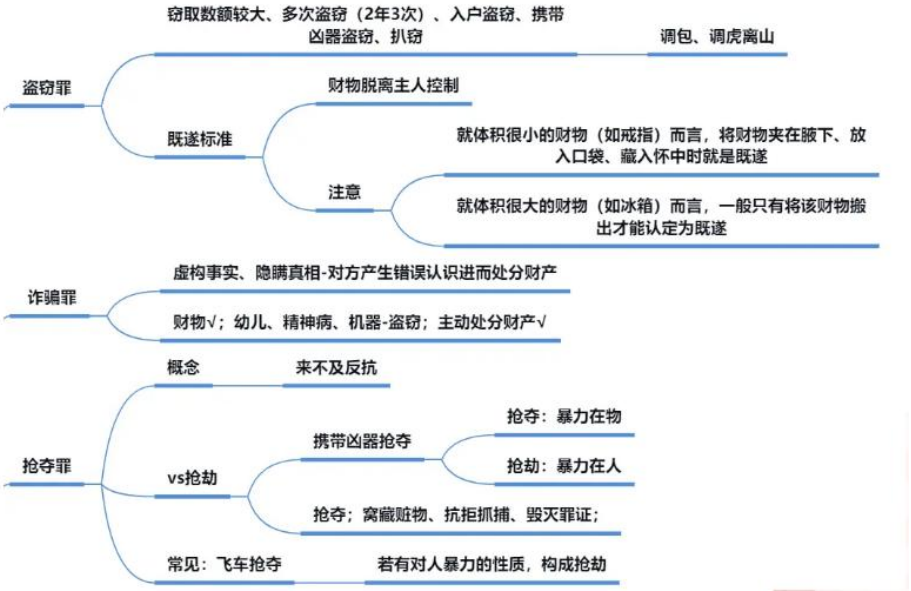
2.抢夺可以理解为来不及反抗东西就被夺走。

3.重点关注抢夺与抢劫的区分：

（1）如携带凶器进行抢夺的要定抢劫罪，本来是抢夺，为了窝藏赃物，抗抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力或者以暴力相威胁的仍然可以定抢劫罪。

（2）抢夺常见的就是飞车抢夺，飞车抢夺飞车党在抢夺过程中产生了对人使用暴力的性质仍然可以构成抢劫罪，比如飞车党在抢夺包的过程中第 1 下没抢下来，然后又抢，被害人双手放着不放包，两个人就在那拽，在这个过程中有可能把被害人拽倒或者跌倒拽伤，此时就产生了对人使用暴力的性质，就可以定抢劫罪。

（3）抢夺和抢劫的区别在于一个暴力在物，一个暴力在人。



【注意】

1. 盗窃罪：

（1）窃取数额较大，多次盗窃（2 年 3 次）、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃。常见情形是调包、调虎离山。

（2）既遂标准：

①财物脱离主人控制。

②就体积很小的财物（如戒指）而言，将财物夹在腋下，放入口袋、藏入怀中时就是既遂；就体积很大的财物（如冰箱）而言，一般只有将该财物搬出才能认定为既遂。

2. 诈骗罪：

（1）骗取的一定是财物，骗婚、骗色、骗奸不构成诈骗罪。

（2）骗取幼儿、精神病、机器不构成诈骗罪，仍然构成盗窃罪。

（3）诈骗罪要有主动处分财物的过程，有这个过程构成诈骗罪，没有这个过程仍然是盗窃罪。

3. 抢夺罪：

（1）概念：来不及反抗。

（2）VS 抢劫：

①携带凶器抢夺：定抢劫罪。

②抢夺；窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证。

③当场使用暴力或者以暴力相威胁的，仍然可以转化为抢劫罪。

（3）常见：飞车抢夺。若有对人使用暴力的性质，构成抢劫罪。

五、侵占罪

侵占罪，是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。

【解析】侵占罪：针对三种物。

1.代为保管的他人财物：称为保管物，比如甲出差后将电脑送到张三那让张三帮自己保管，但是甲出差回来后，张三不交还给甲，电脑是保管物，张三非法占有甲的电脑拒不归还，定侵占罪。

2.遗忘物：非基于所有权人的意愿而丧失对物的控制，物是遗忘物，“非”即不是，“基于”是根据，不是根据所有权人的意愿而丢失了物的控制，物就叫遗忘物。如甲坐出租车，下车的时候将手机落在出租车上，司机捡到手机拒不归还，手机是甲的，甲是手机的所有权人，不是根据甲的意愿而丢失了对手机的控制，手机就叫遗忘物，司机将甲的遗忘物捡走非法占为己有，拒不退还，构成侵占罪。

3.埋藏物：埋藏于地下之物。比如甲在自己家的小平房里挖到宝贝，若宝贝旁边有遗嘱写着是传家宝，要传给甲，此时归甲所有；若宝贝旁边没有任何证据，也证明不了是谁的，社会主义国家地里的都归国家所有，若甲据为己有拒不交出，构成侵占罪。

4.保管物、遗忘物、埋藏物，要求非法占为己有、拒不交出，构成侵占罪。比如甲在大街上捡到一个包，乙说包是他的，甲将包还给乙，此时甲不构成侵占罪，是好人好事。

（六）职务侵占罪

本罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

【解析】职务侵占罪：

1.本罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本

单位财物非法占为己有，数额较大的行为。关键词“非国家工作人员”。

2. 区分贪污罪：主体不同。

（1）非国家工作人员利用职务的便利，将本单位的钱拿走不还，定职务侵占罪。

（2）国家工作人员利用职务便利将公共财物拿走后不归还，构成贪污罪。

3. 国家工作人员和非国家工作人员的区别，看是否在从事公务。

（七）挪用资金罪

本罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用，数额较大、超过 3 个月未还的，或者虽未超过 3 个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

【解析】挪用资金罪：本罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员（非国家工作人员），利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用，数额较大、超过 3 个月未还的，或者虽未超过 3 个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

1. 区分：

（1）非国家工作人员将本单位的钱拿走会归还，定挪用资金罪。

（2）国家工作人员将公共财物拿走会归还，定挪用公款罪。

2. 非国家工作人员将公共财物拿走不还定职务侵占罪。

3. 国家工作人员将公共财物拿走后不还定贪污罪。

（八）挪用特定款物罪

本罪是指违反国家财经管理制度，将专用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物挪作他用，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为。

【解析】挪用特定款物罪：本罪是指违反国家财经管理制度，将专用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物挪作他用，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为。

1. 区分：

（1）若将专款挪作其他的公用，比如给单位盖大楼、买公车，属于典型的违背了专款专用的制度，定挪用特定款物罪。

（2）挪作私用，比如去赌博、嫖娼、走私、炒股，此时定挪用公款罪。

（3）挪用特定款物罪和挪用公款罪主要看专款是进行公用还是私用。

2.注意：我国只有挪用特定款物罪，没有挪用专项基金罪。

（九）敲诈勒索罪

本罪是指以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取公私财物数额较大或者多次索取公私财物的行为。

敲诈勒索罪的基本结构：

行为人以非法占有为目的对他人实行威胁→对方产生恐惧心理→对方基于恐惧心理处分财产→行为人或第三者取得财产→被害人遭受财产损失。

【解析】敲诈勒索罪：本罪是指以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取公私财物数额较大或者多次索取公私财物的行为。

1.对他人实施威胁，让他人产生恐惧心理从而处分财产。如甲说张三不给钱就揭发你的罪证，张三害怕，给甲钱，定敲诈勒索罪。

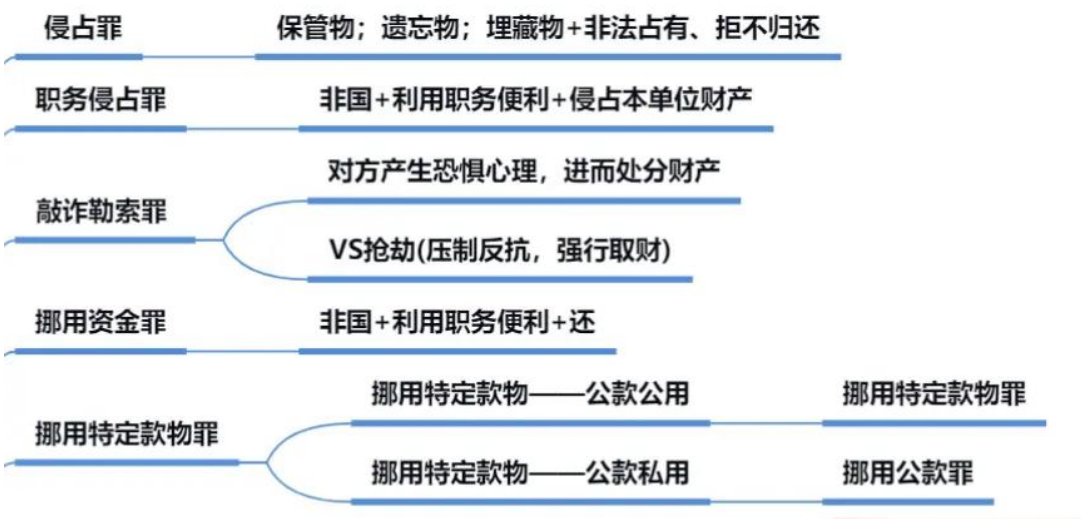
2.敲诈勒索罪和抢劫的区别：敲诈勒索罪和抢劫都会产生暴力，根据暴力程度不同区分。

（1）若暴力程度能压制住对方，让对方达到不能反抗的程度，构成抢劫。

（2）若暴力的程度不足以压制对方，定敲诈勒索罪。

（3）是否能压制住对方主要看行为不看心理。

3.敲诈勒索罪的既遂标准：根据取得控制说认为，当行为人取得财产即敲诈到钱才是既遂。



【注意】

1. 侵占罪：保管物、遗忘物、埋藏物，非法占有、拒不归还。

2. 职务侵占罪：非国家工作人员+利用职务便利+侵占本单位财产。

3. 敲诈勒索罪：

（1）对方产生恐惧心理，进而处分财产。

（2）VS 抢劫：压制得住构成抢劫罪，不足以压制构成敲诈勒索罪。

（3）既遂：实际取得控制他人财产。

4. 挪用资金罪：非国家工作人员+利用职务便利+还。

5. 挪用特定款物罪：

（1）挪用特定款物：公款公用构成挪用特定款物罪。

（2）挪用特定款物：公款私用构成挪用公款罪。

试题演练

1.（2025 四川省属·多选）甘某是某公司财务人员，按同学孙某的建议，将公司资金 200 万元转给孙某用于投资股票赚钱。其间，孙某不时告知甘某股票收益情况。5 个月后，甘某欲归还公司资金，却被告知 200 万已经全部亏光。甘某报警，警方查实孙某把全部资金用于归还个人债务。关于本案，下列说法正确的有（　）。

A. 甘某构成侵占罪

B. 甘某构成挪用资金罪

C. 孙某构成诈骗罪

D.孙某与甘某构成挪用资金罪共犯

【解析】1.B 项：甘某是某公司财务人员，非国家工作人员把钱拿出去，想还，构成挪用资金罪，当选。C 项：孙某不想让甘某投资赚钱，只是想要归还个人债务，通过虚构事实、隐瞒真相骗取甘某的财物，构成诈骗罪，当选。D 项：孙某只是想骗钱，不是想挪用，排除。【选 BC】

2.（2023 四川省属·案例分析）某日，郭某与杨某携带事先准备好的蟑螂到某火锅店就餐，其间，郭某将蟑螂放入火锅内，之后杨某以食品安全为由要挟火锅店，要将此事向媒体公开、向相关部门举报，并索要人民币 10 万元。因协商未果，郭某于当日向市场监督管理局举报，称在某火锅店吃出长约 3 厘米的蟑螂。次日，火锅店老板向公安机关报案，办案民警将郭某带回讯问。在讯问的过程中，郭某主动交代了两人的犯罪事实，并向公安机关提供同伙杨某的手机号码。杨某接公安机关电话通知后，主动投案，并如实供述上述事实。

问题（1）：（单选）关于郭某与杨某的行为，下列说法正确的有（　）。

A.构成诽谤罪　　B.构成寻衅滋事罪

C.构成敲诈勒索罪（未遂）　　D.构成敲诈勒索罪（既遂）

【解析】2（1）.A 项：诽谤罪是为了败坏对方名誉，排除。B 项：寻衅滋事罪是无事生非、没事找事，排除。C 项：构成敲诈勒索罪（未遂），没有敲诈到钱，当选。【选 C】

问题（2）：（多选）根据我国刑法相关规定，下列说法正确的有（　）。

A.郭某与杨某属于共同犯罪

B.郭某是主犯，杨某是从犯

C.郭某主动交代犯罪事实属于坦白，可以从轻处罚

D.杨某主动投案成立自首，可以从轻或者减轻处罚

【解析】2（2）.B 项：郭某将蟑螂放入火锅内，杨某以食品安全为由要挟火锅店，分不清主次不构成共同犯罪，排除。

C 项：构成共同犯罪的坦白，可以从轻处罚，如果避免了特别严重的后果发生的可以减轻处罚，当选。

D 项：杨某敲诈勒索后主动投案，如实供述事实，即使接到公安机关的电话后主动投案也算自首，杨某主观上没有反对反抗，主动交代事实，算自动投案，属于自首。生活中有通缉犯，公安机关发布通缉令，犯罪分子看到通缉令自动投案的，属于主动投案，发布通缉令告知投案和打电话让去投案都是一样的，只是告知的方式不一样，也成立自首，可以从轻或者减轻处罚，情节轻的可以免除处罚，当选。【选 ACD】

3.（2023 四川成都·单选）陈某对好友洪某的一个名牌包垂涎不已。一日，陈某邀约洪某前去酒吧喝酒，陈某和其男友张某趁机将洪某灌醉，然后张某将该包拿走，陈某把洪某搀扶到寝室休息。洪某酒醒后发现该包不见了，就质问陈某，陈某谎称自己昨晚也喝醉了，不知包被谁拿走。陈某和张某的行为构成（　）。

A. 抢劫罪　　B. 抢夺罪

C. 诈骗罪　　D. 盗窃罪

【解析】3. A 项：带有取财的目的和别人喝酒，构成抢劫罪，当选。【选 A】

4.（2021 四川省属·单选）甲酒后搭乘“黑出租”回家，中途下车“方便”，司机乙见甲留在车上的包很值钱，趁甲下车时开车离开。该包价值 5000 元，内有人民币 1000 元。乙的行为构成（　）。

A. 抢夺罪　　B. 抢劫罪

C. 侵占罪　　D. 盗窃罪

【解析】4. A、B 项：抢夺罪和抢劫罪都有暴力，抢夺罪暴力在物，抢劫罪暴力在人，题干没有暴力，排除。C 项：侵占罪针对埋藏物、遗忘物、保管物三种物，甲没有丧失对物的控制就不是遗忘物，也没有让司机保管也不是保管物，排除。D 项：司机相当于偷甲的东西，构成盗窃罪，当选。【选 D】

5.（多选）下列情形中，属于抢劫犯罪加重处罚情节的有（　）。

A. 抢劫妇女儿童的

B. 抢劫并给他人造成伤害的

C. 在公共交通工具上抢劫的

D.抢劫银行或其他金融机构的

【解析】5.加重情节口诀“入户上车抢银行，多次巨额有伤亡；冒充军警持着枪，特殊物资不能抢”。A 项：抢劫妇女儿童不属于加重处罚情节，排除。B 项：要抢劫致人重伤或死亡才属于加重情节，排除。【选 CD】

6.（2021 四川成都·单选）甲因工作纰漏被上司乙当着其他同事的面斥责，甲心生不满，便在下班途中打乙以报复。乙昏迷后，甲见财起意，将乙的名牌手表取下带走。对于甲拿走乙手表的行为，下列评价正确的是（　）。

A.构成抢夺罪　　B.构成盗窃罪

C.构成侵占罪　　D.构成抢劫罪

【解析】6.B 项：甲打乙是为了报复不是为了取财，乙昏迷后，甲见财起意，是临时起意拿走手表，构成盗窃罪，当选。【选 B】

7.（单选）钟某借口要买烟，向店主提出要查看香烟，趁店主不注意就用假烟与店主的真烟调换。钟某采取类似办法共获取价值 8000 元的香烟。钟某的行为构成（　）罪。

A.诈骗　　B.盗窃

C.侵占　　D.抢夺

【解析】7.A 项：没有主动处分财物的过程不构成诈骗，属于调包，排除。B 项：被害人是店主，店主没有基于错误认知主动处分财物的过程，都是钟某自己操作，构成盗窃罪，当选。【选 B】

8.（单选）某民政局局长甲认为办公室过于陈旧，准备重新装修，但限于经费不足，遂召集该局各级领导商定将其掌握的上级下发的救灾款用于装修，致受灾群众遭受重大损害。该民政局的行为（　）。

A.构成挪用公款罪　　B.构成挪用资金罪

C.构成挪用特定款物罪　　D.不构成犯罪

【解析】8.A 项：挪用公款罪是公款私用，排除。C 项：挪用特定款物罪是公款公用，当选。【选 C】

9.（2025 四川·判断）罗某帮朋友保管一块名贵手表，之后他以丢失为名，拒不返还。罗某的行为构成盗窃罪。（　）

【解析】9.罗某的行为构成侵占罪。【选×】

第六节　妨害社会管理秩序罪

【解析】妨害社会管理秩序罪：这一小节的罪名都是妨害国家机关对社会管理秩序的犯罪。

一、袭警罪

本罪是指暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为。行为人暴力袭击时使用枪支、管制刀具，或者驾驶机动车撞击人民警察，严重危及其人身安全的，应按本罪第二档法定刑（处 3 年以上 7 年以下有期徒刑）处罚。

【解析】袭警罪指的是暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为。

1.前提：要求暴力袭击。如果未使用暴力，仅是阻碍人民警察依法履行职务，不构成袭警罪，构成妨害公务罪。

2.依法执行职务不仅包括上班期间，也包括下班期间，如下班的时候警察看到歹徒进行抓捕，亮明身份，如果歹徒袭击警察构成袭警罪。

3.袭警罪指的是暴力袭击依法执行职务的人民警察，根据人民警察法规定，包括公安机关、国家机关、监狱管理机关的人民警察，也包括检察院和法院的司法警察，如果单纯暴力袭击辅警或协警，此时不构成本罪，但是不代表我国不保护辅警协警，会构成妨害公务罪。

4.袭警罪主要包括两档量刑，普通袭警 3 年以下，如果行为人暴力袭击时使用枪支、管制刀具，或者驾驶机动车撞击人民警察，严重危及其人身安全的，应按本罪第二档法定刑（处 3 年以上 7 年以下有期徒刑）处罚。如果甲驾驶机动车将警察撞死了，此时定故意杀人罪，注意区分。

二、招摇撞骗罪

本罪是指冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为。

【解析】招摇撞骗罪：指冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为。诈骗

罪是为了骗钱骗物，招摇撞骗罪是为了谋取非法利益（包括骗钱、骗物、骗婚、骗色、骗奸等）。

1. 如甲假冒国家工作人员有钱有势，此时乙和甲结婚，并说“自己又有钱有优势，结婚之后权势也是乙的”，甲是骗婚行为，构成招摇撞骗罪。因为冒充国家机关工作人员身份，会影响国家机关工作人员在公民心中的印象和正常办公行为。

2. 甲冒充国家机关工作人员（公务员）骗取财物，此时既符合招摇撞骗罪的构成要件，也符合诈骗罪的构成要件，通过虚构事实隐瞒真相的方式骗取公私财物，也符合诈骗罪构成要件，择一重罪定罪。根据司法解释和实践得出结论，一般情况下定招摇撞骗罪，因为招摇撞骗罪属于特殊罪名，而诈骗罪属于一般罪名，一般特殊罪名优于一般。

3. 如果情节特别严重，根据司法解释规定骗取数额巨大（通常骗取 50 万元以上），或产生其他严重后果（如对方死亡或重伤），招摇撞骗罪顶格刑期较低最多只有 10 年有期徒刑，诈骗罪顶格刑期可以到无期徒刑，此时对方已经重伤、死亡，如果按照招摇撞骗罪最多 10 年不合理，因此按照重罪诈骗罪定罪。

4. 生活中典型的案例，发生在山东。徐玉玉当年高考结束后，有人冒充是教育部工作人员让其提前交学杂费，徐玉玉转过去九千多元，后来发现对方是骗子，虽然钱没有达到特别大的情形，徐玉玉心脏病发作去世，造成严重社会后果，我国给骗子定诈骗罪无期徒刑。

三、冒名顶替罪

本罪是指盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的行为。

【解析】

1. 冒名顶替罪（生活中的错换人生）是指盗用、冒用他人身份，顶替他人取得高等学历教育入学资格（考大学的）、公务员录用资格（考公务员的）、就业安置待遇（军人转业后有就业安置待遇）的行为。

2. 我国法律特别规定，如果有组织指使他人实施的，从重处罚，如对于背后的头目会从重处罚。

3. 给出案例能判断出来即可。

四、非法获取国家秘密罪

本罪是指以窃取、刺探、收买方法，非法获取国家秘密的行为。

【解析】非法获取国家秘密罪是指以窃取、刺探、收买方法，非法获取国家秘密的行为。与之对应的罪名是泄露国家秘密情报罪，强调境内。

五、高空抛物罪

本罪是指从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的行为。

成立本罪以“情节严重”为前提，对此需要根据行为人所抛掷物品的数量、重量、危险程度，抛掷物品的高度，物品坠落场所的人员、财物的现状，以及行为的次数和所造成的结果等进行综合判断。

实施高空抛物行为同时构成其他犯罪的，从一重罪处罚。

【解析】

1. 高空抛物罪是指从建筑物或者其他高空抛掷物品，建筑物或者其他高空包括高楼大厦、塔吊、人行天桥，要求以情节严重为前提，要综合性判断，如抛掷物品的高度、现场的情况、次数等综合判断，行为是否有可能给人身带来危险性，如果有则可以定本罪。

2. 有专家做实验从 20 楼高空扔一个鸡蛋，鸡蛋可能将人砸死，可以认定为情节严重，如果从 20 楼高空扔纸团、泼的不是滚烫热水，不可能给人带来一定的损害性，不是情节严重。

3. 高空抛物罪是典型轻罪，最多只有 1 年有期徒刑（1 年以下有期徒刑、拘役或管制）。实施高空抛物行为同时构成其他犯罪的，从一重罪处罚，如甲看到楼下有仇人张三，于是向楼下扔菜刀，此时定为故意杀人罪。

六、寻衅滋事罪

本罪是指无事生非，起哄闹事，肆意挑衅，随意骚扰，破坏社会秩序的行为。有下列寻衅滋事情形之一的，成立本罪：

（1）随意殴打他人，情节恶劣的；

（2）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；

（3）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；

（4）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。

【解析】寻衅滋事罪：

1.本罪是指无事生非，起哄闹事，肆意挑衅，随意骚扰，破坏社会秩序的行为（即没事找事）。有下列寻衅滋事情形之一的，成立本罪：

（1）随意殴打他人，情节恶劣的。比如甲看到张三不爽，就打张三。

（2）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的。如甲看到张三很丑于是对其辱骂。

（3）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的。

①强拿硬要：如乡下农村村庄里有一条路穿过村庄，村民封住这条路，以有车辆过会污染村庄环境为由收过路费，这种情形可以视为强拿硬要，构成寻衅滋事罪。

②任意损毁、占用公私财物，情节严重的：如甲去菜市场看到大白菜不喜欢就扔地上踩两脚，看到鸡不错拿回家自己炖了，不给钱。

（4）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。如在疫情期间不听政府机关的指挥起哄闹事造成严重混乱，可能构成寻衅滋事罪。

2.该罪名可以理解为“口袋罪”，如果可以定其他罪名就定其他罪名，如殴打他人构成故意伤害则定故意伤害，若构不成且情节恶劣，则向“口袋”里装，正因为有这样的特质，很多学者对该罪名嗤之以鼻，类似过去的“流氓罪”会导致各地法院自由裁量权过大。

3.寻衅滋事分为无事生非和借故生非。借助是非指借着一些事由徒生是非，其实不应该生这么大的是非，即找茬。一个男子和一个女子谈恋爱，分手后男子以分手为由骚扰女子，给女子打电话播放恐怖音乐，跟踪女子，给女生家扔死耗子、泼鸡血、狗血等，属于借故生非，情节恶劣，依然可构成寻衅滋事罪。

七、赌博罪

赌博罪，是指以营利为目的聚众赌博，以赌博为业的行为。

【解析】赌博罪，是指以营利为目的聚众赌博，如为了在赌博中获胜收取财

物或抽头营利。

1. 主要有两种行为：

（1）聚众赌博，纠集多人参加赌博，比如甲纠集 200 多人赌博炸金花（一般 3 人以上可构成），甲是聚众赌博，大家是参加赌博的人，只有聚众赌博的人构成赌博罪，参加赌博的人不构成赌博罪。

（2）以赌博为业，将赌博作为职业，没有正经的工作。如张三每天赌钱，赢了钱有吃的，输了钱则没有吃的，如果一时娱乐参加赌博不构成赌博罪。

2. 与赌博相关的两个罪名：

（1）开设赌场罪，在网络上开设赌场依然可以构成开设赌场罪，网络不是法外之地。

（2）组织参与国境外赌博罪（全称为“组织中华人民共和国公民参与国境外赌博罪”），该罪指的是我国公民在我国领域外开设赌场且我国公民作为主要客源，构成组织参与国境外赌博罪。因为我国管理严格，所以很多人跑到国外去了，认为可以钻法律漏洞开设赌场，吸引我国公民成为客源，会导致我国很多资金大量外流，具有很大的危害性，如免费看视频的软件中澳门新葡京、发牌员等都属于赌博。打麻将属于四川的文化，一般打扑克、炸金花、推牌九算。

八、窝藏、包庇罪

本罪可分解为窝藏罪与包庇罪。

窝藏罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的行为；

包庇罪，是指明知是犯罪的人而作假证明包庇的行为。

犯窝藏、包庇罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。

【解析】

1. 窝藏罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物、化妆工具（易容术），帮助其逃匿的行为。

2. 包庇罪，是指明知是犯罪的人而作假证明包庇的行为。典型的是顶包行为，如张三醉酒驾驶机动车，涉嫌危险驾驶罪，父亲担心儿子被判刑影响未来的前途，于是自己替儿子顶包，父亲的行为构成包庇罪，通过虚假证明妄图使得儿子逃避

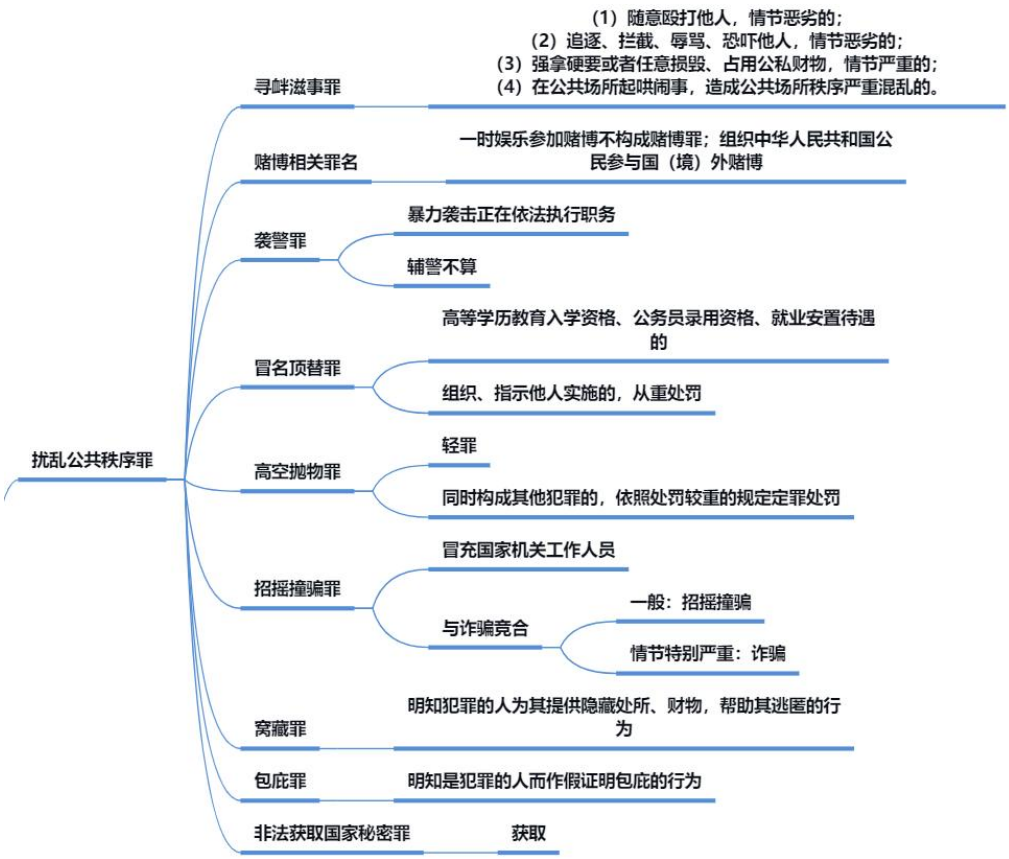
法律制裁。

3. 伪证罪，针对特殊主体，如证人、鉴定人、记录人、翻译四类特定的主体，对重要情节做伪证构成伪证罪，一般人做假证构成包庇罪。

4. 犯窝藏、包庇罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。

（1）事前通谋：如张三要故意杀人，在杀人之前找到了我，要求我事后给自己提供住所、财物、帮忙逃跑或做假证包庇，此时定罪二人属于故意杀人的共同犯罪。

（2）事前无通谋，事后提供帮助的行为：如张三要去杀人，事情没有告知我，杀人后找到我，要求我给自己提供住所、财物、易容或做假证，张三构成故意杀人罪，我构成窝藏罪或包庇罪。



【注意】

1. 寻衅滋事罪重点注意两个案例，强拿硬要和借故生非。

2. 赌博相关罪名：一是娱乐参加赌博不构成赌博罪，是以赌博为业或聚众赌博才构成，我国有开设赌场罪和组织参与国境外赌博罪。

3.袭警罪是暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，辅警、协警不算，构成妨害公务罪。

4.冒名顶替罪仅限于三种资格，高等学历入学资格，公务员录用资格或就业安置待遇，组织指使他人的从重处罚。

5.高空抛物罪是典型的轻罪，若同时构成其他犯罪的依照其他较重规定定罪处罚。

6.招摇撞骗罪是冒充国家机关工作人员非法谋取利益，无论是骗取财物还是骗婚、骗色、骗奸都可以构成，如果与诈骗罪竞合，一般情况下定招摇撞骗罪，属于特殊罪名，若情节特别严重，此时定诈骗罪（如 50 万元以上或对方重伤死亡）。

7.窝藏包庇罪：窝藏罪，通常指为犯罪人提供易容工具等帮助其隐藏的行为；包庇罪典型的表现就是“顶包”。伪证罪涉及的主体包括证人、鉴定人、翻译人以及记录人四类人。

8.非法获取国家秘密罪强调获取的一方，如果是泄露的一方叫泄露国家秘密情报罪。

1.（2024 四川省属·单选）陈某意外拾得一张交通警察警官证，于是将警官证上的照片换成自己的照片。后陈某来到一偏僻路段，先后向 6 名驾车超速行驶的司机出示警官证，共收取罚款 1200 余元。陈某的行为构成（　）。

A.诈骗罪　　B.敲诈勒索罪

C.招摇撞骗罪　　D.盗窃罪

【解析】1.C 项：构成招摇撞骗罪，当选。【选 C】

2.（2023 四川成都·单选）万某与朋友聚会，饮酒后不顾朋友劝阻，仍然驾驶车辆回家，在途中经过一交警检查酒驾卡点。为逃避查处，万某临近卡点不仅没有减速，反而在看见交警向自己靠近时猛踩油门，将交警撞成重伤。对于万某的行为，下列说法正确的是（　）。

A.万某构成交通肇事罪一罪

B.万某构成交通肇事罪与袭警罪，应当数罪并罚

C.万某构成交通肇事罪与袭警罪，应当择一重处断

D.万某的行为属一行为触犯数罪名，应定故意伤害罪

【解析】2.A、B、C 项：饮酒不属于醉酒，不构成危险驾驶罪，另外主观上是故意，不是过失，而交通肇事罪是过失性的犯罪，排除。

D 项：饮酒不属于危险驾驶，故意的不构成交通肇事，而故意驾驶机动车撞击人民警察的行为，首先构成袭警，其次将警察构成了重伤，因此构成故意伤害，一个行为触犯多个罪名，择一重罪，定故意伤害罪，当选。【选 D】

3.（2023 四川泸州·多选）家住 5 楼的李某和妻子金某因琐事发生争吵，期间正在楼下散步的林某高喊："大晚上的小点声！"李某一时气愤从厨房拿出一把菜刀，直接抛掷到楼下，砸到林某身旁的垃圾桶，林某未受伤，但被吓得不轻，直接报警。对于该案，下列说法正确的有（　）

A.金某的行为不构成犯罪

B.李某的行为构成高空抛物罪

C.金某和李某构成高空抛物罪的共犯

D.林某未受伤，故李某的行为不构成犯罪

【解析】3.A、B 项：没有受伤但也给人身带来一定的危险性，李某构成高空抛物罪，金某只是吵架，不构成犯罪，当选。C 项：是李某扔的，与金某无关，排除。D 项：如果受重伤就是故意伤害罪，如果死亡就是故意杀人，排除。【选 AB】

4.（单选）大海的女友提出分手后，大海内心愤愤不平决定报复，曾多次在女友上下班途中拦截，并扬言杀害女友全家，多次打电话给女友播放恐怖音乐，半夜多次按女友家门铃，将死老鼠邮寄给女友。大海的行为，对女友和其家人的身心造成极大伤害，构成（　）。

A.恐吓罪　　B.故意伤害罪

C.寻衅滋事罪　　D.虐待罪

【解析】4.C 项：构成寻衅滋事罪，当选。A 项：无此罪名，排除。【选 C】

5.（单选）甲的儿子乙在醉酒后将丙撞伤，甲害怕其子乙承担刑事责任，自己顶包到公安机关去自首。甲的行为构成何罪？（　）

A.不构成犯罪　　B.包庇罪

C.寻衅滋事罪　　D.聚众扰乱公共秩序罪

【解析】5.B 项：顶包行为构成包庇罪，当选。D 项：全称是聚众扰乱公共秩序或聚众扰乱交通秩序罪，指纠集多人扰乱公共秩序或交通秩序，抗拒阻碍治安管理工作人员执行职务的行为，排除。【选 B】

6.（2024 四川省属·判断）李某因心情郁闷，在家饮酒，并将空酒瓶扔到楼下，砸中路过的行人谢某，致其头部重伤。李某的行为构成以危险方法危害公共安全罪。（　）

【解析】6.并没有威胁到不特定多数人，因此不构成。将其头部打成重伤，属于故意伤害，砸死了则构成故意杀人，砸死了为故意杀人。【选×】

【注意】

1.一般来说，高空抛物行为在极少情况下才构成以危险方法危害公共安全罪。如从高空往下扔腐蚀性液体，泼硫酸，而下方正好有一群老太太在跳广场舞，结果导致 8 人死亡、5 人受伤，只有在这种情形下，才有可能认定为以危险方法危害公共安全罪。

2.还有一种情况，在下班后只有是在执行公务过程中被打，才符合相关认定条件，要是没有执行职务，就不能这么认定。

第七节　贪污贿赂罪

一、贪污罪

本罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物数额较大或者有其他较重情节的行为。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪论处。

村民委员会等基层组织人员协助人民政府从事行政管理工作，利用职务上的便利，非法占有公共财物，构成犯罪的，应以贪污罪论处。

【解析】贪污罪是重点常考罪名。

1.主体较为特殊，是国家工作人员，以及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，包括村委会人员在协助人民政府从事行政管理工作也算国家工作人员。

（1）贪污罪主体是国家工作人员，是否从事公务，如果是村委会的人员，若从事行政相关的公务依然可以构成贪污罪，如果国家工作人员将公共财物拿走不还，定贪污罪，如果是非国家工作人员将本单位的钱拿走不还，定职务侵占罪（注意两个罪名的区分）。

（2）贪污罪要求非法占有，将钱拿走后不会还，国家工作人员将公共财物拿走不还，定贪污罪，国家工作人员将公共财物拿走后可能会还，定挪用公款。

2.VS 盗窃罪：将单位的钱拿走，看是否利用职务便利，如果利用职务便利叫作贪污罪，如果没有利用职务上的便利，叫作盗窃。甲是单位保管财产的人员，如果甲有保管财产的钥匙，通过开锁的方式将钱拿走了，此时定贪污；如果甲在月黑风高的夜晚通过翻墙撬锁的方式将财物拿走了，此时定盗窃。

3.贪污罪贪的钱是特定的，即公共财物。国家工作人员会有公务活动对外交往收到礼品或礼物（如国与国之间、省与省之间收到的礼品），要交公，应当交公，拒不交公数额较大定为贪污罪。

小技巧：如何区分“还”和“不还”

1.关键词：非法占为己有 vs 挪用

2.根据题干表述：

有下列情形之一表明行为人具有非法占有的目的

（1）携款潜逃

（2）虚假发票平账、销毁账目

（3）截取单位收入不入账。

（4）有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的。

【解析】小技巧：如何区分“还”和“不还”。

1.通过关键词区分，如果关键词是非法占为己有，不会再还，定为贪污罪；如果是挪用，可能会还，出现挪用认定会还，定挪用公款。

2.根据题干表述：有下列情形之一表明行为人具有非法占有的目的，认定为不还，定贪污。

（1）携款潜逃：不会再还，具有非法占有的目的。

（2）虚假发票平账、销毁账目。

（3）截取单位收入不入账。

（4）有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的，也不可能再还。

3.其他：如果题干没有关键词没有相关情形，通过题干判断其是否会还，贪污罪量刑比挪用公款量刑高，从有利于被告人角度考虑，认定会还，直接定挪用公款罪。

二、挪用公款罪

本罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的；或者挪用公款数额较大、进行营利活动的；或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

【解析】

1.挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用（将公款挪用之后还会还），进行非法活动的；或者挪用公款数额较大、进行营利活动的；或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为。

（1）非法活动：如挪用公款赌博、嫖娼、走私，都是非法的事。

（2）营利活动：如创业、炒股。

（3）其他活动：同时超过 3 个月未还，才能定挪用公款罪。如挪用公款整

容、看病、打赏女主播、送给女情人等，不是非法不是营利的，一定要同时超过3个月未归还。

（4）如果挪用公款整容，不是非法不是营利的，属于其他活动，2个月就还了，不定为挪用公款罪，此时罪刑法定，没有其他情形不构成犯罪，但毕竟违纪了，内部会受到惩处。三种活动都要求要还，但前两种不要求时间，第三种活动要求超过3个月未归还。

2.挪用公款罪和挪用资金罪的区分：

（1）国家工作人员拿走公共财物，并用于以下三种活动之一，称之为挪用公款；而非国家工作人员拿走本单位财物，同样用于这三种活动之一的，则叫做挪用资金。

（2）如果国家工作人员拿走公共财物后不归还，就构成贪污罪；若是非国家工作人员将本单位的钱拿走后不归还，叫做职务侵占罪。

3.挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。如果把专款挪作公用，如用于给单位盖大楼，认定为挪用特定款物罪；但如果是挪作私用，且属于三种活动之一（非法营利或者其他超过三个月不还的行为），仍然定挪用公款罪，只不过会从重处罚，定罪依旧是挪用公款罪。

三、受贿罪

受贿罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物为他人谋取利益，数额较大或者有其他较重情节的行为。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

【解析】贪污罪是国家的钱，受贿罪是他人的钱。

1.主动索取他人财物：比如领导说“你想升迁，要意思一下”。

2.非法收受他人财物为他人牟利：被动收钱，如甲送钱给领导让领导帮忙办事，领导被动收钱为他人牟利，如我送钱给领导，让领导为我办事情，无论是主动还是被动都构成受贿罪。

（1）主动索取他人财物的不构成索贿罪，我国没有索贿罪，主动索取他人财物的依然是受贿罪，罪刑法定。

（2）财物不仅仅指货币（钱），也包括物品，如豪车豪宅，同时包括财产性利益，如请求领导办事免费给其装修房屋、送旅游服务、送会员卡服务等，一定是财产相关才算财产性利益，送美女不算，因为不能将美女物质化；免除债务算；招标经过教研之后改了不算，后续会讲解。

3. 为他人谋取利益，如甲找领导办事，事情办成了是为他人谋取利益，指的是承诺、实施、实现三者有之一就算作为他人谋取利益，构成受贿罪。如领导收钱后说“你放心，这件事包在我身上”，叫作承诺；如果领导确实运转了叫作实施；如果事情最终办成了叫作实现，三者有之一算作为他人谋取利益，构成受贿罪。生活中领导一般不会说“你放心，这事包在我身上”，一般找领导办事，将钱放在桌子上，也不点头，而是在装看报纸，承诺既包括明示，也包括默认（只要领导没有追出来说“你就这样考验领导干部，我用钱砸死你”），算作承诺。

4. 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，仍然以受贿论处。如买卖东西的时候不应该收钱，结果却收钱。

四、行贿罪

本罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

【解析】行贿罪：是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为，即送钱的一方是行贿罪，收钱的一方是受贿罪。

1. 如甲为了考上公务员给市长送礼，想让市长给自己答案，构成行贿罪，行贿罪是为了谋取不正当利益，假设为了谋取正当利益，不构成行贿罪，正当利益即应得的利益。

（1）如甲以笔试第一名的成绩通过考试笔试，和第二名相差 10 分，结果发现第二名是市长儿子，甲担心考官给自己穿小鞋，于是甲给考官 200 万元要求考官公正主持面试，甲为了谋取正当利益，公正主持面试是每个考生应得的利益，不构成行贿罪。

（2）但是考官是国家工作人员，收了 200 万元可构成受贿罪，受贿罪不存在是否正当，作为国家工作人员为老百姓办事不能收钱，如果收钱了就侵犯了国家工作人员的廉洁性。

2.因被勒索给予国家工作人员以财物，要看是否获得不正当利益，若没有获得不正当利益的，不是行贿，若获得了则构成行贿罪。如公安部部长找甲让甲给其 200 万，甲被迫给了部长 200 万元，但是甲没有从中获利，不能定行贿罪；如果甲给了部长 200 万，趁机让部长在公安局给自己安排一个编制，部长真的给甲安排了一个编制，甲获得了不正当利益，构成行贿罪。

3.犯罪主体包括自然人和单位，如果为了私人利益（自然人）行贿，构成行贿罪，如果为了单位利益行贿（如为了粉笔的利益），构成单位行贿罪，注意是两个罪名，受贿罪同样如此。判断：行贿罪主体既包括自然人也包括单位（错误），原因：仅包括自然人，单位行贿构成单位行贿罪。

4.在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。在经济往来中，收钱的一方是受贿，送钱的一方是行贿。

五、巨额财产来源不明罪

本罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源的行为。

【解析】巨额财产来源不明罪：

1.需要犯罪嫌疑人自证清白，指的是国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大（指超过 30w），不能说明来源的行为，不能说明来源就定该罪。

2.因为在现实生活中想要举证一个人贪污受贿不容易，因此用这个罪名兜底，如果可以证明就不定罪（如官员娶了富二代的老婆，是二人的共同财产，或者中彩票得来），否则定该罪。如《人民的名义》中赵德汉，阳光工资都是 1 万元，家中全部是钱，需要向司法机关证明，能证明不定罪，证明不了则为巨额财产来源不明。

【注意】贪污贿赂罪：

1. 贪污罪：

（1）vs 职务侵占罪：如果是非国家工作人员拿走本单位财物且不归还，构成职务侵占罪。

（2）vs 盗窃罪（是否利用职务上的便利，若利用了职务便利侵吞财物，就是贪污罪；没有利用职务便利窃取财物，则为盗窃罪）。

（3）vs 挪用公款：若国家工作人员拿走公共财物，不归还构成贪污罪，若归还且用于特定三种活动，则可能构成挪用公款罪。

（4）贪污贪的是公共财物，国家工作人员在对内或对外公务活动中，收到数额较大的礼品，按规定应上交公库，若拒不交公，仍可定贪污罪。

2. 挪用公款罪：前两种不要求时间，第三种要求超过三个月未还。

（1）个人使用，进行非法活动。

（2）数额较大，进行营利活动。

（3）数额较大，超过三个月未还。

（4）vs 挪用资金罪（非公职人员挪用本单位财物）。

（5）vs 挪用特定款物罪（专款专用或专款私用）。

3.受贿罪：主动索取或被动收受。

（1）财物，包括货币、物品、财产性利益（房屋装修、债务免除会员服务、旅游服务等）。

（2）谋取利益（承诺、实施，实现三者有之一）。

4.行贿罪：

（1）谋取不正当利益。

（2）因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的。

（3）巨额财产来源不明罪（巨额指 30 万元）。

1.（2024 四川省属·单选）国家机关工作人员刘某将上级拨付的教育资金 100 万元，挪用于炒股。刚好碰上股市大跌，损失严重。刘某眼看无法按原计划归还资金，就将手中的股票全部抛出，携款潜逃。刘某的行为构成（　）。

A.贪污罪　　B.挪用特定款物罪

C.挪用公款罪　　D.挪用资金罪

【解析】1.A 项：跑了说明不会还，定贪污罪，当选。【选 A】

2.（2023 四川省属·单选）甲希望成为某国有企业供应商，向该企业管理人员乙提出送 10 万元现金，乙授意甲与自己的朋友丙联系。丙收到甲的 10 万元现金后存入丙妻的银行卡中，并将银行卡及密码交给了乙。关于甲、乙、丙的刑事责任，下列说法错误的是（　）。

A.甲构成行贿罪　　B.乙构成受贿罪

C.丙构成受贿罪共犯　　D.丙构成行贿罪共犯

【解析】2.选非题。甲是送钱的（行贿的一方），乙是收钱的（受贿的一方），乙和丙是共犯（受贿罪的共犯）。【选 D】

3.（2023 四川省属·单选）王某系某国有公司总经理，业余时间喜欢炒股。在一次投资失利后，王某为了尽快回本，将用于项目建设的部分资金 200 余万元投入股市。一个月后王某大赚，便将项目资金如数归还。关于王某的行为，下列

说法正确的是（　）。

A. 构成滥用职权罪　　B. 构成挪用公款罪

C. 不构成犯罪　　D. 构成挪用资金罪

【解析】3. B 项：投入股市是营利活动，会还构成挪用公款罪，当选。A 项：滥用职权罪是兜底罪名，构成其他则定其他，排除。C 项：说法错误，排除。D 项：因为是国有公司，是国家工作人员，不构成挪用资金罪，排除。【选 B】

4. （2021 四川成都·多选）张某是市国税局局长，接受了不少商人的请托帮忙办事并收受钱财，后因国家查处贪污腐败力度加大，张某不再收受请托人钱财，而是要求请托人给予其他等价物品。下列能够认定为受贿罪中“财物”的有（　）。

A. 为张某的房屋进行装修

B. 欧洲十日双人游

C. 安排张某的侄子参与项目招标

D. 以 5 万元将价值 50 万元的汽车出售给张某

【解析】4. 考查关于财物的认定。A、B、D 项：均算，当选。C 项：教研之后不算，单纯的招标本身不能直接用金钱衡量价值，不算受贿罪的财物，如果后续通过招标获得了经济利益则可以认定为获得财产性利益，单纯的参与资格不算，排除。【选 ABD】

5. （2025 四川省属·判断）协助乡政府进行行政管理的村委会主任收受管理对象现金 10 万元，构成非国家工作人员受贿罪。（　）

【解析】5.“协助乡政府进行行政管理的村委会主任”认定为国家工作人员，收受现金，构成受贿罪。【选×】

6. （2023 四川省属·判断）甲欲向国家工作人员乙行贿，趁乙不在家时将财物交给乙的保姆，并声称已经和乙打好招呼，于是保姆便将财物收下。由于乙对此并不知情，所以乙并不构成受贿罪。（　）

【解析】6.“不知情”不构成受贿罪。【选√】

第八节　渎职罪

一、滥用职权罪

本罪是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

滥用职权的行为主要表现为以下几种情况：

一是超越职权，擅自决定或处理没有具体决定、处理权限的事项；

二是玩弄职权，随心所欲地对事项作出决定或者处理；

三是故意不履行应当履行的职责，或者说任意放弃职责；

四是以权谋私、假公济私，不正确地履行职责。

【解析】

1. 渎职罪指的是国家机关工作人员滥用职权（不好好做事），致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。滥用职权与玩忽职守都是国家工作人员，只不过滥用职权是故意的，玩忽职守是过失导致的。

2. 滥用职权主要表现为几种情况：

（1）一是超越职权，擅自决定或处理没有具体决定、处理权限的事项。

（2）二是玩弄职权，随心所欲地对事项作出决定或者处理。

（3）三是故意不履行应当履行的职责，或者说任意放弃职责。

（4）四是以权谋私、假公济私，不正确地履行职责。

二、玩忽职守罪

本罪是指国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

玩忽职守，是指严重不负责任，不履行职责或者不正确履行职责的行为。

【解析】玩忽职守，是指严重不负责任，不履行职责或者不正确履行职责的行为。

1. 如甲遇到劫匪报警，警察来了之后发现劫匪是自己的亲戚，于是没有抓劫匪反而将甲抓起来了，给甲造成重大损失构成滥用职权罪。

2. 如果甲半夜两点报警，警察睡着了没有接到电话，不是故意不接电话，作

为值班警察应该接电话，由于疏忽没有接到，属于过失，是玩忽职守罪。

3.滥用职权和玩忽职守都是有后果，遭受到重大的损失，没有后果不能定罪，是国家工作人员两个兜底罪名。

三、徇私枉法罪

本罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。

【解析】徇私枉法罪本罪：主体是特定的主体，即司法工作人员，具有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。

1.是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。

2.一定是刑事案件中，若在民事或者行政审判中出现类似枉法行为，则不构成徇私枉法罪，因为我国另外设有民事枉法裁判罪和行政枉法裁判罪两个罪名。如法官明知道张三有罪，却判定其无罪；或者明知道张三无罪，却判定其有罪，此时构成徇私枉法罪。

【注意】渎职罪：

1.滥用职权罪：故意。

2.玩忽职守罪：过失。都要产生后果。

3.徇私枉法罪：司法工作人员主观故意、刑事。如果在刑事案件或民事案件中徇私枉法构成民事/行政枉法裁判罪。

1.（单选）国家机关工作人员故意逾越职权，不按或违反法律决定、处理其

无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民遭受重大损失等行为构成（　）。

A.玩忽职守罪　　B.受贿罪

C.滥用职权罪　　D.贪污罪

【解析】1.C 项：因为是故意为之，故符合滥用职权罪的特征，当选。【选 C】

【注意】有些行为可能既涉及贪污受贿，也可能存在滥用职权等情况，但如果符合其他特定罪名的构成要件，则不认定为滥用职权罪或玩忽职守罪。

2.（单选）根据我国刑法的规定，徇私枉法罪的主体是（　）。

A.司法工作人员　　B.法官

C.执法人员　　D.行政执法人员

【解析】2.A 项：司法工作人员具有侦查、审查、检察、监管的工作人员，当选。【选 A】

3.（2018 四川眉山·判断）玩忽职守罪全是过失犯罪，且必须造成严重后果才能构成犯罪。（　）

【解析】3.刑法题目与言语题目不同，言语题目中过于绝对的不一定正确，法律题目该正确则正确，该绝对的则绝对。【选 √】

【注意】大家有问题到小红书联系老师，即粉笔面试陆川，可以在老师作品下面留言自己的问题，私信可能会限制。

遇见不一样的自己

Be your better self